



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 8920	13/02/2007
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: ***Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes). Préstamo BID N° 1192/OC-AR y sus modificaciones (Com. “A” 4620)municación “A” 4620).***

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados, a fin de comunicarles que, con relación al régimen citado en la referencia, este Banco ha aprobado las siguientes normas complementarias y de procedimiento vinculadas al Componente de Crédito al que se refiere la Comunicación “A” 4620.

1. Recursos del Programa.

Componente de Crédito. Cómputo de la integración de la contrapartida local.

Los Fondos del Préstamo de origen BID deberán ser utilizados exclusivamente para financiar Proyectos de Inversión, de acuerdo a la definición descripta en el apartado 1.1.5.a) de la Comunicación “A” 4620.

Respecto al conjunto de los proyectos financiables, la afectación de recursos de contrapartida local no deberá resultar inferior al 100% (cien por ciento) de los fondos solicitados acreditados con origen en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta modalidad abre la posibilidad a las IFIs para que integren la contrapartida local mediante alguna de las siguientes dos modalidades alternativas:

1.1. Pari-Passu:

Ante lo determinado en el tercer párrafo del punto 1.1.4.1. y en el apartado 1.1.4.2.a) de la Comunicación “A” 4620, podrá efectuarse, en cada proyecto a financiar mediante la modalidad “Pari-Passu”, la siguiente asignación de recursos:

- a) Fondos de la Facilidad (Préstamo BID): 50% (cincuenta por ciento), siendo éste un porcentual fijo e inmodificable; y
- b) Fondos a aportar por las IFIs: 50% (cincuenta por ciento), pudiendo reducirse esta afectación hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) en caso de verificarse aportes de los subprestatarios por hasta el 15% (quince por ciento) de los respectivos proyectos.

1.2. Cartera de Créditos propia de la IFI:

Alternativamente a la modalidad planteada en el apartado 1.1., y de acuerdo con lo determinado en el punto 1.1.4.2.b) de la Comunicación “A” 4620, en el caso de Proyectos financiados en un 100% con fondos de la Facilidad (Préstamo BID), las IFIs podrán integrar como contrapartida local carteras de créditos que hayan sido otorgados a Mipymes (elegibles en los términos del presente Programa), dentro de los 60 días previos a la fecha de solicitud de fondos al B.C.R.A.. En este caso también podrá incluirse hasta el 15% de aporte de los subprestatarios.



2. Préstamos a las entidades financieras.

2.1. Solicitudes de Adhesión y Acreditación de Fondos.

2.1.1. Solicitud de Adhesión:

Con relación a lo previsto en el apartado 2.2.3. de la Comunicación “A” 4620, el B.C.R.A. informará vía correo electrónico X-400 a cada una de las entidades la aceptación o desestimación de su Solicitud de Adhesión.

2.1.2. Solicitud de Acreditación de Fondos:

Las entidades cuya Solicitud de Adhesión sea aceptada por el B.C.R.A., al requerir los fondos, deberán presentar ante la Gerencia de Créditos los siguientes elementos:

- a) Solicitud de Fondos cuyo modelo se acompaña como Anexo I,
- b) Planillas A y B, dos ejemplares de cada una, uno de ellos con firmas certificadas por Escribano Público, conteniendo Información General sobre los créditos solicitados con Fondos BID y con Contrapartida Local, según modelos que se acompañan en Anexo II.

La información de ambas planillas, deberá presentarse también en soporte informático.

- c) Copia del Contrato de Subpréstamo celebrado con la Mipyme,
- d) Los activos que las IFIs ofrezcan en garantía de los fondos solicitados, conforme lo previsto en el apartado 2.3.5. de la Comunicación “A” 4620 y los acápites 2.3.2.1, 2.3.2.2., 2.3.2.3., 2.3.2.4. y 2.3.2.5. de la presente norma,
- e) Nota Compromiso vinculada al cumplimiento del aporte del resto de la documentación respaldatoria del pedido de fondos, cuyo modelo se agrega como Anexo III, con firmas debidamente certificadas por Escribano Público. La referida documentación deberá ser presentada, dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de la acreditación de fondos de cada solicitud.

2.2. Administración de los Recursos del Programa.

2.2.1. Movimientos de Fondos.

2.2.1.1. Las entidades cuyas Solicitudes de Acreditación de Fondos sean aprobadas, deberán cumplimentar con la presentación de la documentación detallada en los incisos siguientes en el plazo indicado en el apartado 2.1.2.e):

- a) Constancia de contar con la Contrapartida Local, según lo establecido en los apartados 1.1.4.1. y 1.1.4.2. de la Comunicación “A” 4620. A los efectos de la constitución de esa contrapartida se considerará, como alternativa admisible, que en el Contrato de Subpréstamo conste el compromiso de integración definido en los términos del punto 1.1.5.2. de la citada Comunicación.



La IFI, deberá presentar una nota con datos generales de cada operación, acompañada por un soporte informático que contenga copia digitalizada de cada uno de los contratos de subpréstamo que constituyan la Contrapartida Local. Asimismo, se deberá presentar un dictamen de auditor externo, certificado por el Consejo Profesional correspondiente, que especifique que todas las operaciones informadas cumplimentan los términos y condiciones del Programa.

- b) Toda otra documentación que el B.C.R.A. y/o la SSEPyMEyDR consideren pertinente.

2.2.1.2. El devengamiento de intereses sobre el préstamo comienza a partir de las fechas de acreditación de los recursos en las cuentas corrientes de las entidades financieras (IFIs).

2.2.1.3. Se debitarán en las cuentas corrientes operativas abiertas a las IFIs en el B.C.R.A., el cuarto día hábil de cada mes calendario, los siguientes conceptos:

- a) Las cuotas de capital vencidas el primer día hábil de ese mes, según los cronogramas de pago de cada subpréstamo por la parte financiada con recursos del Programa.
- b) El interés devengado sobre el saldo de deuda por capital mantenido por las IFIs con el Programa al cierre del mes inmediato anterior.
- c) Los cargos que pudieran corresponder por incumplimientos, que en cada caso se fijan en la suma de \$ 500.- por día de demora, correspondiente a las siguientes situaciones:
 - i. Falta de presentación o presentación extemporánea de la documentación citada en los puntos 2.1.2.e) y 2.2.1.1..
 - ii. Falta de presentación o presentación extemporánea de la información aludida en el punto 3.8..
 - iii. Falta de presentación o presentación extemporánea de la información del punto 4.1..
 - iv. Falta de presentación o presentación extemporánea de la actualización de los instrumentos cedidos –prendas, hipotecas y documentos-.
 - v. Falta de presentación o presentación extemporánea de la información aludida en el punto 3.11.5..

2.3. Constitución de la garantía.

2.3.1. Las garantías deberán representar, en todo momento, un total no inferior al 125% del saldo de deuda por capital de la asistencia recibida por la IFI desde la Facilidad.



2.3.2. Para la presentación de cualesquiera de los presentes instrumentos a afectar en garantía, se observarán los siguientes requisitos:

2.3.2.1. Instrumentos de Deuda Pública Nacional.

- a) Estarán denominados en pesos o en dólares estadounidenses. En el caso de Títulos Públicos Nacionales, su cotización será la correspondiente a la modalidad de "contado 72 horas" del Mercado Abierto Electrónico (MAE), correspondiente al último día bursátil anterior al del pedido de acreditación de fondos en la cuenta corriente operativa.
- b) Deberá acompañarse el comprobante representativo de su transferencia conformada a la Cuenta N° 400, Comitente N° 76 de la Gerencia de Créditos en Caja de Valores S.A., sin cuya presentación no podrá efectivizarse la respectiva acreditación de fondos, y el respectivo contrato de prenda.
- c) Si una entidad presentara en respaldo de la operatoria Préstamos Garantizados Nacionales, se tomarán a su valor técnico. Asimismo deberá acompañar el contrato de prenda con firma certificada por Escribano Público, copia de la constancia de apertura de cuenta en Caja de Valores S.A. y formularios de inscripción con firma certificada, de los funcionarios que actúan con facultades suficientes para el acto y debidamente registrados en esa CVSA. La valorización de los citados instrumentos deberá estar acompañada por un Dictamen de Auditor Externo, debidamente certificado por el Consejo Profesional correspondiente.

2.3.2.2. Instrumentos del Banco Central de la República Argentina

- a) Se admitirá la caución en garantía de Letras y Notas del B.C.R.A. (LEBACS Y NOBACS), cuya valorización se realizará de acuerdo con la cotización de cierre de las mismas en el MAE, correspondiente al último día bursátil anterior al del pedido de acreditación de fondos en la cuenta corriente operativa.
- b) Deberá acompañarse el comprobante representativo de su transferencia a la cuenta de Central de Registración y Liquidación (CRYL) N° 99991-40 del Banco Central de la República Argentina, sin cuya presentación no podrá efectivizarse la respectiva acreditación de fondos, y el correspondiente contrato de prenda.

2.3.2.3. Hipotecas y Prendas.

- a) Corresponderán a clientes de la entidad del sector privado no financiero, en situación de cumplimiento normal. Se afectarán por su valor residual con más los intereses devengados hasta el último día del mes anterior a aquel en que resulten presentadas.
- b) Se detallarán en las Fórmulas 3055, las que serán procesadas mediante la aplicación descrita en el punto 2.3.2.5.a).



- c) Tratándose de mutuos hipotecarios, deberán adjuntarse los títulos originales de constitución de hipoteca en primer grado, con su inscripción en los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes.

Además, deberá aportarse -conforme al modelo, que figura como Anexo IV- un Poder Especial Irrevocable otorgado notarialmente en primer testimonio, extendido a favor del B.C.R.A..

- d) Con respecto a las prendas con registro deberá observarse el requisito definido en el primer párrafo del punto 2.3.2.4.c), y aportarse toda la documentación necesaria para posibilitar la inscripción de los endosos, incluyendo el Formulario 02 debidamente integrado.
- e) Letras Hipotecarias Escriturales (emitidas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título III, de la Ley N° 24.441), preñadas a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación, cuyas constancias y sus antecedentes de inscripción en los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes, se encuentren depositados: a) en Caja de Valores S.A. o b) en el Banco autorizado por el Banco Central de la República Argentina. Se deberán adjuntar las constancias emitidas por Caja de Valores S.A. o la entidad, según corresponda.
- f) Deberán ser entregadas las pólizas de seguros sobre los bienes objeto de los créditos cedidos, endosadas a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación o, en su defecto, una declaración jurada de acuerdo con el modelo obrante en el Anexo V, la que deberá estar suscripta por representantes con poder suficiente para tal finalidad.

2.3.2.4. Documentos.

- a) Estarán denominados en pesos o en dólares estadounidenses y corresponderán a clientes de la entidad del sector privado no financiero, en situación de cumplimiento normal. Se afectarán por su valor residual con más los intereses devengados hasta el último día del mes anterior a aquel en que resulten presentados.
- b) Se detallarán en las Fórmulas 2929, las que serán procesadas mediante la aplicación descrita en el punto 2.3.2.5.a).
- c) Los pagarés y todo otro instrumento transmisible por endoso, deberán cederse con la leyenda "Valor Endosado a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación", con expresa aclaración de las firmas de los endosantes. Los endosos deberán efectuarse ante un escribano público, quien dejará constancia que las firmas fueron estampadas en su presencia y corresponden a representantes que poseen facultades suficientes, derivadas de un poder vigente extendido por la respectiva entidad. Dicha constancia podrá plasmarse en la Fórmula 2929 (o en la 3055 para el supuesto de cesión de mutuos prendarios).

2.3.2.5. Aspectos Generales.



- a) La información suministrada en los puntos 2.3.2.3.b) y 2.3.2.4.b) deberá ser presentada en soporte informático, el cual contendrá la información relativa de los deudores a ceder en garantía de la operatoria.

La aplicación validará la clasificación de los deudores cuyos créditos se ofrezcan en garantía y generará las Fórmulas a presentar, siendo su uso de carácter obligatorio para solicitar los fondos en caso que la garantía sea constituida con hipotecas, prendas o documentos.

El citado programa, será provisto a través del Sitio Oficial del B.C.R.A.. Desde la página principal/ menú/ otros temas/ aplicaciones/ actualizaciones, se podrán obtener los módulos de Instalación del Aplicativo de carga y validación referidos al sistema que permitirá a las entidades cargar los instrumentos ofrecidos en garantía al B.C.R.A..

- b) Las Fórmulas 2929 y/o 3055 deberán ser presentadas (separadas por tipo de moneda), en el orden previsto en el punto 2.3.2.5.g), en los siguientes momentos:
- i. En cada oportunidad en que las IFIs soliciten la acreditación en la cuenta corriente operativa de los importes solicitados.
 - ii. Dentro de los quince días corridos inmediatos posteriores al cierre de cada trimestre calendario, con referencia a los saldos adeudados por el programa.

Con relación a las presentaciones correspondientes a los trimestres primero y tercero de cada año, procederá el cumplimiento de los requisitos estipulados en el punto 2.3.2.5.d).

- iii. En cada oportunidad en que corresponda el reemplazo de créditos cedidos por alguna de las causales consignadas en la Cláusula Cuarta, inciso c) del modelo de Solicitud de Fondos obrante en el Anexo I; siempre y cuando el aforo se encuentre por debajo del mínimo exigido en el apartado 2.3.1..
- c) Cada Fórmula 2929 y/o 3055 deberá entregarse acompañada de:
- i. Un diskette o CD que contenga la información de las referidas fórmulas detallada en el punto 2.3.2.5.a).
 - ii. Un listado impreso -y un diskette con igual dato- en el que consten domicilios actualizados de todos y cada uno de los deudores cedidos en garantía. La información deberá integrarse en una planilla de cálculo derivada del utilitario Excel, con igual ordenamiento secuencial que el correspondiente a las Fórmulas 2929 y/o 3055.
 - iii. Una declaración jurada firmada por el Gerente General o jerarquía equivalente de la entidad, de la que surja que los



créditos que se ofrecen en garantía corresponden a clientes del sector privado no financiero, y que éstos se encuentran clasificados en situación de cumplimiento normal, de acuerdo con la normativa vigente en la materia dispuesta por este B.C.R.A..

- d) Las Fórmulas 2929 y/o 3055 que se presenten deberán ser acompañadas por informes especiales de los auditores externos de las IFIs, en los que se indique que los créditos que se afectan en garantía corresponden a clientes incluidos en la clasificación definida en los puntos anteriores.

Los auditores externos que rubriquen los mencionados informes especiales, deberán declarar en el párrafo de manifestación -sin condicionamientos en cuanto a los alcances del trabajo realizado- que: "Los documentos cedidos a la Secretaría de Hacienda de la Nación en respaldo del/de los desembolso/s del régimen de la Comunicación "A" 4620, detallados en la/s Fórmula/s 2929/3055, inicialadas para su identificación y evaluadas por esta Auditoria, corresponden a clientes del sector privado no financiero calificados en situación normal. Esta evaluación es independiente de la efectuada por la entidad auditada."

Las firmas de los profesionales intervinientes en los informes especiales deberán encontrarse certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda.

Las rúbricas de los funcionarios de las IFIs firmantes de las Fórmulas 2929 y/o 3055 deberán estar certificadas por escribano publico y la rúbrica de ese profesional legalizada por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción correspondiente, salvo que interviniese un Escribano Público con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- e) En oportunidad de ser formulada la primera solicitud de acreditación de fondos, adicionalmente las IFIs intervinientes deberán presentar:
- i. En cumplimiento de lo establecido por las Leyes Nros. 14.499 - artículo 12- y 18.214, un informe especial de auditor externo, cuya firma deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva, indicando que la entidad financiera no adeuda suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones previsionales, o que habiéndose acogido a un plan de facilidades de pago, se encuentra al día en su cumplimiento.
 - ii. Copias certificadas notarialmente de: i) estatuto social, ii) los poderes de los funcionarios habilitados para suscribir toda la documentación relativa a la operatoria, inclusive las cesiones, iii) las actas de asamblea, del directorio y/o consejo de administración, referidas a la designación de autoridades y distribución de cargos en la entidad.



Las modificaciones que se produzcan respecto de los referidos antecedentes deberán ser informadas dentro de los diez días de acontecidas.

- f) La intervención del auditor externo en los aspectos requeridos en los puntos 2.3.2.5.d) y 2.3.2.5.e)i. se enmarca dentro de las previsiones establecidas en las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas.
- g) Las Fórmulas 2929 y/o 3055 y la documentación a aportar conjuntamente con las mismas, serán entregadas en la Gerencia de Créditos, conforme al siguiente ordenamiento:
 - i. Subgerencia de Otorgamiento y Administración de Créditos:
 - La Solicitud de Acreditación de Fondos a que alude el punto 2.1.2., en 3 (tres) ejemplares.
 - Fórmulas 2929 y/o 3055, 4 (cuatro) ejemplares, uno de ellos con las firmas certificadas.
 - La Declaración Jurada mencionada en el punto 2.3.2.5.c)iii., en 3 (tres) ejemplares.
 - El soporte informático que contenga la información de las Fórmulas mencionadas en el punto anterior y el listado en que consten los domicilios de todos y cada uno de los deudores cedidos (según puntos 2.3.2.5.f) y 2.3.2.5.c)ii. respectivamente).
 - El informe especial de Auditor Externo especificado en el punto 2.3.2.5.d).
 - El informe especial de Auditor Externo consignado en el punto 2.3.2.5.e)i.
 - En el caso de constitución de garantías del carácter indicado en el punto 2.3.2.1.a), constancia de transferencia conformada de depósito de títulos con oferta pública en Caja de Valores S.A. y, 2.3.2.2. -Instrumentos del Banco Central-comprobante de su transferencia a la cuenta CRYL.
 - Las garantías, conforme lo establecido en los puntos 2.3.2.3. y 2.3.2.4..
 - ii. Subgerencia de Análisis Legal:
 - La documentación a que alude el punto 2.3.2.5.e)ii..
 - En el supuesto de cesión de créditos respaldados por garantías hipotecarias en primer grado: el poder especial citado en el segundo párrafo del punto 2.3.2.3.c).



- En caso de cederse créditos prendarios deberá adjuntar los contratos de prenda con registro debidamente inscriptos en los Registros correspondientes, con los formularios 02 debidamente integrados, endosados a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
 - En el caso de cesión de créditos respaldados por garantías hipotecarias o prendarias en primer grado: las pólizas de seguro o la declaración jurada sobre pólizas de seguro vigentes a que se refiere el punto 2.3.2.3.f).
 - Declaración jurada de haber dado cumplimiento a lo establecido en el punto 2.3.6.15) de la Comunicación "A" 4620, referida a la notificación a los deudores cuyos créditos hayan sido cedidos, de acuerdo al modelo del Anexo VI.
- h) Cuando por vencimiento de las acreencias o por otras circunstancias (cancelación anticipada de créditos dados en prenda, necesidad de proceder a la ejecución judicial de deudores, firmantes o endosantes que se encuentren en concurso preventivo o quiebra, etc.) pueda disminuir la garantía establecida en el punto 2.3.2, las entidades deberán completarla con garantías, a satisfacción del B.C.R.A., a efectos de respaldar la deuda, como mínimo, con una cobertura no inferior al 125%, del importe de los fondos acreditados. A su vez, de no disponer de estas garantías para reemplazar aquellos valores, las entidades deberán comunicar inmediatamente por nota (anticipada por correo electrónico X-400) dicha circunstancia a la Gerencia de Créditos, solicitando el débito en su cuenta corriente para mantener la respectiva relación mínima entre deuda y garantía.

2.4. Plazos y amortización del Préstamo a las IFIs.

- 2.4.1. Los cobros sobre las deudas que mantengan las IFIs con el Programa -capital e interés- estarán calzados con el cronograma de vencimientos de los subpréstamos otorgados por las IFIs. El citado cronograma surgirá como producto del régimen informativo previsto en el punto 4. Los cobros se materializarán mediante los débitos detallados en el punto 2.2.1.3..
- 2.4.2. La amortización de las deudas que mantengan las IFIs con el Programa –según cronogramas- son prescindentes del cumplimiento en los pagos por parte de los subprestatarios.

2.5. Interés del Préstamo a las IFIs.

- 2.5.1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.3.3. de la Comunicación "A" 4620, la tasa de transferencia será de 2,9% (T.N.A.), y la misma tendrá vigencia por un período de tres meses a partir de la fecha de emisión de la presente norma.
- 2.5.2. El cálculo de los intereses se efectuará sobre saldos de deuda por mes calendario. El importe resultante se debitará en las cuentas corrientes habilitadas a las IFIs en el B.C.R.A., en el plazo previsto en el punto 2.2.1.3.. El divisor fijo para el cálculo de la tasa es de 365 días.



- 2.5.3. De acuerdo a lo establecido en el apartado 2.3.3. de la Comunicación "A" 4620, la banda de spread bancario que podrán aplicar las IFIs sobre la tasa de transferencia podrá oscilar entre 0% y 6% (puntos porcentuales adicionales a la tasa de transferencia). Esta banda de spread tendrá vigencia por un período de tres meses a partir de la fecha de emisión de la presente norma.
- 2.5.4. Una vez vencido el período de vigencia citado en los apartados 2.5.1. y 2.5.3., el B.C.R.A. informará a las IFIs en forma trimestral, mediante Comunicación "B", los nuevos valores de las tasas y bandas de spread mencionados en los citados puntos.
- 2.5.5. Las tasas de interés de las operaciones formalizadas durante la vigencia de la tasa de transferencia determinada, resultarán inalterables hasta el vencimiento del préstamo, tanto para la IFI como para el subprestatario.

3. Subpréstamos a las Mipymes.

- 3.1. Las IFIs podrán solicitar a los subprestatarios las garantías específicas que consideren necesarias. Asimismo, los subprestatarios deberán comprometerse -en los casos en que así corresponda- a asegurar y mantener el seguro de los bienes que garanticen el crédito contra los riesgos y en los valores que se acostumbra en el mercado.
- 3.2. A efectos de lo previsto en el punto 3.9. de la Comunicación "A" 4620, referido al monto máximo de cada Subpréstamo, las IFIs deberán insertar en los contratos que suscriban con los subprestatarios una cláusula que especifique que la verificación del incumplimiento de tal requisito implicará la caducidad inmediata de la operación, que se considerará de plazo vencido e inmediatamente exigible sin necesidad de interpelación judicial previa.
- 3.3. En los subpréstamos financiados con fondos de la Facilidad (Préstamo BID), la Tasa de Interés Activa (tasa nominal anual, T.N.A.) podrá ser determinada libremente por la IFI, de acuerdo con el costo y riesgo que la IFI le asigne a cada subpréstamo. No obstante, la Tasa de Interés Activa deberá enmarcarse necesariamente dentro de los parámetros establecidos por la tasa de transferencia y la banda de spread bancario, informados en los apartados 2.5.1. y 2.5.3. respectivamente.

El Costo Financiero Total (CFT) correspondiente a los subpréstamos financiados con los fondos solicitados por la IFI en la Facilidad deberá ser informado al B.C.R.A. en cada operación crediticia, según lo establecido en el Anexo VII.

En el caso de los subpréstamos financiados con los fondos solicitados por la IFI en la Facilidad, las IFIs no podrán inducir a los subprestatarios a comprar otros productos de la Entidad Financiera como condición necesaria para acceder al financiamiento.

- 3.4. En la Contrapartida Local, las IFIs podrán determinar libremente tanto la Tasa de Interés Activa (T.N.A.) como el Costo Financiero Total (CFT), de acuerdo al costo y riesgo que la IFI le asigne a cada subpréstamo.
- 3.5. Los vencimientos de las cuotas de capital operarán el primer día hábil de cada mes.
- 3.6. Los intereses no tienen período de gracia.
- 3.7. El período de gracia a que alude el apartado 3.7. de la Comunicación "A" 4620 está comprendido dentro del plazo máximo de pago -de hasta diez años- establecido para los subpréstamos.



3.8. La información mensual a que alude el punto 3.8. de la Comunicación "A" 4620, será proporcionada por las IFIs por correo electrónico X-400 al usuario CREDITOS (en caso de resultar ello técnicamente imposible, el envío se implementará mediante nota a la Gerencia de Créditos) conforme al modelo previsto en el Anexo VII. La misma deberá proveerse, a más tardar, el quinto día hábil posterior al cierre del mes calendario.

3.9. Se admitirán cancelaciones anticipadas de subpréstamos. La cancelación anticipada de la cuota o total adeudado del Subpréstamo, conlleva el cobro proporcional de los intereses devengados hasta la fecha de efectivo pago. Dicha cancelación anticipada se llevará a cabo el cuarto día hábil de recibido el respectivo pedido mediante un correo electrónico X-400 al usuario CREDITOS, el cual deberá ser confirmado por nota remitida a la Gerencia de Créditos.

A fin de viabilizar débitos en las cuentas corrientes operativas habilitadas a las IFIs en el B.C.R.A. del carácter citado en el punto 2.2.1.3., éstas deberán explicitar el/los nombre/s del/los deudor/es, el domicilio, N° de CUIT-CUIL, financiamiento, monto otorgado, fecha de otorgamiento y monto de la cancelación total de capital o de las cuota/s de capital a cancelar, detallando en este último caso el número de cuota/s. A tal efecto se utilizará el modelo que figura en el Anexo VIII.

3.10. Con el objeto de permitir el cumplimiento de lo establecido en el punto 1.1.7.2. de la Comunicación "A" 4620, en el Anexo IX figura la nómina de los países miembros del BID.

3.11. Medio Ambiente.

3.11.1. Frente a lo previsto en el punto 1.1.8. de la Comunicación "A" 4620, se aclara que las actividades definidas en su apartado III) "Con alto impacto ambiental negativo" sólo serán elegibles para financiamiento en tanto cuenten con un plan de mitigación y/o corrección que permita su monitoreo y seguimiento.

3.11.2. A efectos de la clasificación de las actividades que menciona el punto 1.1.8 de la Comunicación "A" 4620, en el Anexo X se proporciona el listado de actividades según su impacto ambiental.

3.11.3. Las actividades clasificadas con impacto ambiental podrán ser monitoreadas por la UCP.

Asimismo, la UCP se reserva el derecho de revisar muestras representativas de las actividades con impacto ambiental financiadas con recursos del Programa.

3.11.4. Las Entidades Financieras no están obligadas a verificar per se el impacto ambiental ni a encargar estudios de impacto ambiental ex ante al otorgamiento de los créditos.

3.11.5. La IFI deberá requerir a la MIPyME una nota, con carácter de declaración jurada y suscripta con anterioridad a la solicitud de fondos, en el sentido de no llevar a cabo actividades de alto impacto ambiental negativo con los fondos originados en el préstamo BID, a menos que se comprometan a mitigarlos o corregirlos.

La IFI deberá presentar dicha nota al Banco Central dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a la acreditación de los fondos, junto con el resto de la documentación respaldatoria.



4. Régimen Informativo - Rendiciones de Fondos.

- 4.1. Las rendiciones de Fondos deberán ser presentadas ante el Sector Administración de la Gerencia de Créditos hasta el quinto día hábil posterior a la fecha de cada acreditación de fondos, de acuerdo con el modelo de Rendición de Fondos que figura en Anexo XI.
- 4.2. El B.C.R.A., con la conformidad del Organismo Ejecutor del Programa, podrá modificar el plazo de presentación previsto para el régimen informativo.
- 4.3. La información será proporcionada por las IFIs preferentemente en CDs o en su defecto diskettes y deberá ser acompañada, en cada caso, por un remito cuyo modelo figura en el Anexo XII.
- 4.4. El software necesario para integrar la información será provisto por el Sector Administración de la Gerencia de Créditos.

5. Incumplimientos y competencias.

La adhesión al régimen implicará, además de las específicas de esta operatoria, el conocimiento y aceptación de las normas vigentes que resulten de aplicación en la materia, de las facultades de interpretación y el sometimiento a la regulación y control del B.C.R.A. y del Organismo Ejecutor.

6. Otras disposiciones.

6.1. Archivo de soportes de almacenamiento de datos.

Los soportes de almacenamiento de datos, que hayan servido para el ingreso de la información, y no estuvieren observados, quedarán archivados en la Gerencia de Créditos hasta la cancelación definitiva de los préstamos.

6.2. Cómputo de plazos.

Todos los plazos previstos en el presente régimen se contarán computando días hábiles bancarios, salvo que expresamente figure indicado lo contrario.

Todos los plazos cuyo vencimiento opere un día inhábil bancario se entenderán prorrogados al primer día hábil bancario siguiente.

6.3. Listas generales de conocimiento público.

Los usuarios de esta línea de crédito deberán autorizar, en los contratos de subpréstamo respectivos, tanto a la IFI participante como al Organismo Ejecutor y al B.C.R.A., a individualizarlos en listas generales que podrán ser dadas a conocimiento público.

6.4. Lugar y horario para presentar documentación y efectuar consultas:

6.4.1. De índole financiera.

En la Gerencia de Créditos, ubicada en la calle Reconquista 266, Piso 2º, Edificio San Martín, Ciudad Autónoma de Bs. As., Código Postal C1003ABF, en el horario de 10 a 15, o bien a la siguiente dirección de e-mail: creditos.delbcra@bcra.gov.ar.



6.4.2. De índole no financiera.

Deberán efectuarse a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), a las siguientes direcciones de e-mail:

Para Entidades Financieras: consultabancos_global@sepyme.gov.ar

Para Mipymes: consultapymes_global@sepyme.gov.ar

Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fernando José Expósito
Gerente de Créditos

Juan Ignacio Basco
Gerente Principal de
Operaciones de Mercado

ANEXOS



B.C.R.A.	Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes)	Anexo a la Com. "B" 8920
----------	---	--------------------------------

ANEXO I

SOLICITUD DE FONDOS

Lugar y Fecha,

A la Gerencia de Créditos,
PRESENTE.

Ref.: Solicitud de fondos correspondientes al
Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Mipymes).

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Presidente del Directorio del/ del Consejo de Administración del /de la máxima autoridad de la Representación del en la República Argentina (indicar lo que corresponda), para solicitar por su intermedio a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional ("SSEPyMEyDR" u "Organismos Ejecutor") la acreditación de un préstamo por la suma de \$ (pesos) con destino a la concesión de créditos bajo el Programa de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana empresa (MiPyMEs), cuyo régimen fue dado a conocer mediante la Comunicación "A" 4620.

En base a la reglamentación vigente, el préstamo solicitado estará sujeto a las siguientes condiciones:

- a) Denominación:
Los préstamos serán denominados en pesos.
- b) Amortización:
Será coincidente con los plazos que esta entidad haya acordado con las MiPyMes para el otorgamiento de los subpréstamos.
La amortización del préstamo será prescindente del cumplimiento de pago por parte de los subprestatarios.
En caso que esta entidad no se mantuviera en la escala mencionada en el punto 2.1.1. de la Comunicación "A" 4620, sin perjuicio de lo estipulado en el apartado 2.1.2. de esa norma, el B.C.R.A. podrá, a pedido de la SSEPyMEyDR, considerar al préstamo que se otorgue como vencido y exigible.
- c) Tasa de transferencia.
Será determinada periódicamente por el Organismo Ejecutor, en función de la tasa de fondeo del Préstamo BID 1192/OC-AR y sus modificaciones, a la que se podrán adicionar los costos de administración del Programa.



Por intermedio de la presente solicitud, el (nombre de la entidad) asume en forma irrevocable la obligación de cancelar la totalidad del importe del que resulte deudor en los términos precedentes y de las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: VIGENCIA. Las obligaciones que surgen de la presente adquirirán vigencia a partir de la acreditación de los fondos en la cuenta corriente de esta entidad abierta en el Banco Central y hasta la cancelación total por parte del (nombre de la entidad) de las obligaciones previstas precedentemente y en la Cláusula Cuarta de la presente solicitud.

SEGUNDA: GARANTÍAS. De conformidad con la presente solicitud de préstamo el (nombre de la entidad) entrega físicamente para su guarda al Banco Central de la República Argentina, de títulos, valores, créditos con o sin garantía real u otros activos –de nuestra propiedad-, instrumentos éstos que se gravan en garantía a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación, bajo las modalidades legales del caso y de conformidad con el siguiente detalle (insertar lo que corresponda):

a) Títulos con oferta pública que, según el precio de cierre contado 72 hs. registrado el día / ... / en el Mercado Abierto Electrónico, son equivalente a \$.....(pesos.....), según detalle que se adjunta como Anexo y que –suscrito en todas sus páginas- se acompaña a la presente, con las constancias emitidas por Caja de Valores S.A. de las transferencias de los títulos a cuentas del Banco Central de la República Argentina.

b) Letras y Notas del B.C.R.A. (LEBACS Y NOBACS), cuya valorización se realiza de acuerdo con la cotización de cierre de las mismas en el MAE, correspondiente al último día bursátil anterior al presente pedido de acreditación de fondos según detalle que se adjunta como Anexo y que –suscrito en todas sus páginas- se acompaña a la presente con las constancias de transferencias de las mismas a la cuenta de Central de Registración y Liquidación (CRYL) N° 99991-40 del Banco Central de la República Argentina.

c) Derechos creditorios del (nombre de la entidad) provenientes del Contrato de Préstamo Garantizado, de conformidad a los términos del Decreto N° 1387/01, y disposiciones complementarias y modificatorias, conforme los “términos y condiciones de los nuevos préstamos garantizados”, incluyendo los derechos sobre la garantía constituida de conformidad con la cláusula Quinta del citado Contrato. Los que se detallan a continuación:(Préstamos Garantizados especie, Valor Nominal y Código de CVSA) a).....b).....c)..... Se agrega copia de los Certificados de Apertura de Cuenta en Caja de Valores S.A. con el detalle de los nuevos Préstamos Garantizados afectados en garantía de la presente y formularios de prenda por duplicado, con certificación de acuerdo a lo previsto en la Comunicación “B”

d) Créditos de cartera que se ceden en garantía según el siguiente detalle:

1) Créditos hipotecarios en primer grado, otorgados a clientes del sector privado no financiero, en situación 1, equivalentes a \$ (pesos) y a u\$s (dólares estadounidenses.....), según detalle de la Fórmula 3055 que -suscrita en todas sus páginas- se acompaña a la presente, con firma certificada por escribano público, junto con las escrituras hipotecarias originales inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la/s jurisdicción/es correspondiente/s, con el/los certificado/s original/es de dominio relativo/s al/los inmueble/s y el certificado original de inhibiciones informado respecto de la entidad, ambos emitidos por el/los mencionado/s registro/s, junto con nota del escribano relativa a la no utilización de los certificados.

2) Créditos garantizados a través de prendas con registro sobre automotor/es, otorgados a clientes del sector privado no financiero, en situación 1, junto con los contratos respectivos, inscriptos en los Registros correspondientes, con el formulario 02 debidamente integrado, endosados a favor de la



Secretaría de Hacienda de la Nación, equivalentes a \$ (pesos) y a u\$s (dólares estadounidenses), según detalle de Fórmula/s 3055 que suscrita/s en todas sus páginas, se acompaña/n a la presente con firma certificada por Escribano Público.

3) Títulos de crédito, correspondientes a financiaciones concedidas a clientes del sector privado no financiero, en situación 1, endosados a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación, equivalentes a \$ (pesos) y a u\$s (dólares estadounidenses), según detalle de la/s Fórmula/s 2929 que, suscrita/s en todas sus páginas, se acompaña/n a la presente con firma certificada por Escribano Público.

4) Letras Hipotecarias Escriturales (emitidas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título III, de la Ley N° 24.441, su Decreto Reglamentario N° 780/95, modificado por el Decreto N° 1389/98 y disposiciones complementarias) prendadas a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación, cuyas constancias y sus antecedentes de inscripción en los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes, se encuentran depositados: a) en Caja de Valores S.A. o b) en el Banco, de conformidad con los términos del contrato de Custodia de Documentos Hipotecarios y Títulos Antecedentes y Registro de Letras Hipotecarias Escriturales, autorizado por el Banco Central de la República Argentina. Se adjunta la Constancia emitida por Caja de Valores S.A. o la entidad según corresponda.

5) Otras garantías, a satisfacción del Banco Central de la República Argentina.

Las citadas garantías son representativas de un valor no inferior al porcentaje de cobertura exigido normativamente respecto de las sumas que esta entidad adeude a la Secretaría de Hacienda de la Nación, respecto a la mencionada línea de crédito, asumiendo la obligación irrevocable de mantener constante dicha cobertura.

TERCERA: ANEXOS. Se acompañan, asimismo, los siguientes anexos que forman parte integrante de la presente:

a) Copia certificada por Escribano Público, legalizada por el respectivo Colegio Profesional en el caso de jurisdicciones distintas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Estatuto Social, del Acta de Directorio, del Consejo de Administración u Órgano equivalente (según corresponda), de asignación de cargos directivos, del Acta de Asamblea de elección de autoridades y del poder otorgado a los funcionarios que suscriben toda la documentación.

b) Copias certificadas por Escribano Público (legalizadas por el respectivo Consejo Profesional en el caso de jurisdicciones distintas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de las actas de Directorio del (nombre de la entidad)/del Consejo de Administración del (nombre de la entidad)/de quien ejerce la representación en la República Argentina de las sucursales del..... (nombre de la entidad) [indicar lo que corresponda], en virtud de las cuales se aprueba la solicitud de préstamo bajo la modalidad aquí descrita, con transcripción íntegra del texto de la presente. En dicha acta consta además el otorgamiento del Poder Especial Irrevocable mencionado en el punto e) de la presente cláusula.

c) Contrato/s de prenda sobre los créditos, títulos y/o Instrumentos del B.C.R.A., señalados en la Cláusula SEGUNDA y, en caso de afectación de Préstamos Garantizados, el Formulario de Inscripción de Prenda en Caja de Valores S.A. por duplicado y con firmas certificadas notarialmente con facultades suficientes y las constancias de Apertura de Cuentas de esa Caja.

d) Comprobante de transferencia de títulos con oferta pública a cuentas del Banco Central de la República Argentina en Caja de Valores S.A. y por Instrumentos del Banco Central, comprobante de su transferencia a la cuenta CRYL.



e) Poder Especial irrevocable a favor del Banco Central de la República Argentina, para ceder créditos, conforme con lo prescripto por el art. 1977 del Código Civil.

f) Declaración jurada en la que manifiesta: i) que las pólizas de seguros que amparan los bienes sobre los que se ha constituido un gravamen hipotecario o prendario, se encuentran endosadas a favor de la Secretaría de Hacienda y en poder de la entidad, la que se constituye en depositaria de las mismas, y ii) que se ha notificado a la/s compañía/s de seguro/s correspondiente/s acerca de la cesión a la citada Secretaría de Hacienda de las acreencias relacionadas con tales gravámenes.

g) Informe Especial del Auditor Externo.

h) Soporte magnético conteniendo idénticos listados a los que constan en la/s Fórmula/s 2929 y/o 3055, con el detalle de la totalidad de los créditos cedidos dispuestos en planillas que individualizan cronológicamente los vencimientos, periódicos o únicos, de cada uno de los créditos gravados, de acuerdo con la normativa vigente para validar la clasificación del cliente en la "Central de Deudores del Sistema Financiero".

CUARTA: OBLIGACIONES: Asimismo, por medio de la presente y en forma expresa el(nombre de la entidad) asume las siguientes obligaciones:

a) Afrontar en forma exclusiva los gastos y honorarios de todo carácter que se originen con motivo de las transferencias, tasaciones, seguros, suscripción de instrumentos públicos, etc., relacionadas con la presente solicitud de préstamo.

b) Realizar las notificaciones en forma fehaciente a los respectivos deudores de los créditos endosados o cedidos en garantía de la presente solicitud de préstamo, dentro de los 30 días corridos contados a partir de la acreditación de los fondos solicitados. Lo expuesto, sin perjuicio de la facultad de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional ("SSEPyMEyDR" u "Organismos Ejecutor") y/o del Banco Central de la República Argentina de efectuar las notificaciones cuando lo consideren oportuno.

c) Sustituir y/o reforzar garantías con otros activos a satisfacción del Banco Central de la República Argentina, cuando a juicio de Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional ("SSEPyMEyDR" u "Organismos Ejecutor") y/o de ese Banco Central: i) sea menester reemplazar los bienes entregados, ii) pueda disminuir el valor de los bienes gravados, por los montos en los que se vieron disminuidos o hasta alcanzar los nuevos márgenes que resulte indispensable cubrir de conformidad con la normativa vigente.

Se reconoce a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional ("SSEPyMEyDR" u "Organismos Ejecutor") y/o de ese Banco Central la facultad de rechazar, a exclusivo juicio de estos, cualquiera de las garantías constituidas por la presente y de exigir el reemplazo de cualesquiera de ellas, en ambos casos en cualquier momento mientras el(nombre de la entidad) mantenga saldo de deuda por el préstamo que aquí se solicita y sus accesorios pendientes de cancelación.

QUINTA: El (nombre de la entidad) garantiza a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional ("SSEPyMEyDR" u "Organismos Ejecutor") a través del Banco Central de la República Argentina, que los activos detallados no reconocen gravámenes de ninguna especie, hipotecas, prendas, embargos o inhibiciones de ningún tipo.

SEXTA: El (nombre de la entidad) autoriza irrevocablemente al Banco Central de la República Argentina a debitar automáticamente en las fechas de vencimiento de los servicios del préstamo solicitado (amortización y renta) -de su cuenta corriente habilitada en esa Institución, que se compromete a mantener con fondos suficientes- los montos de las obligaciones incumplidas en forma parcial o total respecto del préstamo solicitado (v.g. su amortización, falta de constitución de las garantías exigidas a efectos de corresponder la deuda como mínimo con el porcentaje de



cobertura... , como asimismo, todos los gastos y honorarios que se originen con motivo de transferencias, tasaciones, seguros, suscripción de Instrumentos Públicos y Privados, etc. relativos al régimen.

SÉPTIMA: CADUCIDAD. El préstamo solicitado caducará de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial alguna, en los siguientes casos: a) Si el Banco Central de la República Argentina o el Organismo Ejecutor del Programa observara cualquier distorsión o falsedad en que (nombre de la entidad) incurriera en la documentación que instrumentó la presente solicitud de préstamo, y b) Si (nombre de la entidad) incumpliera cualquier obligación prevista en la presente y en las normás complementarias.

OCTAVA: Dejamos expresa constancia de conocer y aceptar plenamente todas las disposiciones relacionadas con el Programa de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMEs), a las que adherimos en su totalidad.

NOVENA: A todos los efectos que se deriven de esta solicitud de préstamo, se fija domicilio legal en , Capital Federal, sometiéndose el (nombre de la entidad) a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Firma y Aclaración

(Firma del Presidente del Directorio de la Entidad o Presidente del Consejo de Administración o firma de la máxima autoridad que ejerza la Representación en la República Argentina de sucursales de instituciones del exterior, certificada por Escribano Público, con constancia de facultades suficientes del firmante y legalización, si correspondiera).



ANEXO II

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CRÉDITOS SOLICITADOS CON FONDOS BID Y CON CONTRAPARTIDA LOCAL

Lugar y fecha

A la Gerencia de Créditos,
PRESENTE.

Ref.: Programa Global de Crédito a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

Nos dirigimos a Uds. con relación al Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) y, en tal sentido, respecto al requerimiento previsto en el punto 2.1.2.b) de la Comunicación "B"

Al respecto, acompañamos debidamente integradas y en carácter de Declaración Jurada, la siguiente información:

1. La Planilla "A": "SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO A LA FACILIDAD" - Detalle de Créditos Otorgados en Pesos.
2. La Planilla "B": "INFORMACIÓN GENERAL" conteniendo: "Datos de la IFI"; "Datos del Subprestatario", "Datos del Préstamos BID (Facilidad)" y "Datos de la Contrapartida Local".

Saludamos a Uds. muy atentamente.

(firma y aclaración)(2) (firma y aclaración)(2)

- (1): Insertar la denominación exacta de la entidad.
(2) Las rúbricas deberán pertenecer a funcionarios habilitados según poder vigente en dominio de la Gerencia de Créditos.

PLANILLA “A”

[illegible]



ANEXO II

PLANILLA "B"

Información General

Datos de la IFI

1. Denominación social

2. Domicilio de la Sucursal que otorgó el crédito

3. Detalle de Garantías propias

Descripción	Porcentaje
	%
	%
	%
	%
	%
	%
Monto Total (pesos)	\$ (100%)

Datos del Subprestatario

1. Nombre/s y Apellido/s o Denominación Social

2. CUIL o CUIT

3. Domicilio real

4. Actividad *Principal* de la empresa (A)

5. Facturación anual promedio (últimos 3 E.F.)

 \$

6. Cantidad de ocupados (números)



7.	Saldo Deudor con el <i>Programa</i> a la fecha (B)	\$
(A)	Debe indicar alguna actividad -según la clasificación CIIU de dos dígitos-, indicando número y nombre correspondiente a dicho código. (Dato a proporcionar por la SSEPyMEyDR)	
(B)	Debe indicar el saldo deudor total del subprestatario con el Programa, sumando los créditos contraídos con distintas IFIs.	

Datos del Préstamo BID ("Facilidad")

1.	Monto	\$
2.	Breve Descripción del Proyecto de Inversión	
3.	Ubicación (Provincia) del Proyecto de Inversión	
4.	Plazo (meses)	
5.	Período de Gracia (meses)	
6.	T.N.A	%
7.	Costo Financiero Total (tasa)	%

Datos de la Contrapartida Local

Pari Passu (1) o Cartera Propia (2) - (Indicar 1 o 2)

1. Detalle de Créditos de la Cartera Propia (C)	
1. Monto (valor residual a la fecha)	\$
2. Fecha de otorgamiento	
3. Nombre del Subprestatario	



4. Destino del crédito	
5. TNA	%
6. TNA Promedio Total de Cartera Propia (promedio ponderado por montos)	%

(C) En los apartados 1 a 5 debe completar un box para cada uno de los créditos de la Cartera

2. Pari Passu	
1. Monto	\$
2. Fecha de otorgamiento	
3. TNA	%

La IFI manifiesta poseer constancia de la Declaración Jurada firmada por el subprestatario, por la cual éste no reviste el carácter de empresa "controlada por" o "vinculada a" empresas o grupos económicos, según lo determinado en los apartados 3.3 y 3.4 de la Comunicación "A" 4620 del BCRA.

Declaramos, con carácter de Declaración Jurada, que los datos consignados en la presente Planilla son exactos, verdaderos y conforme a la Comunicación "A" 4620.

Lugar y Fecha

Firmas y Aclaraciones

(Funcionarios con facultades suficientes para este acto, certificadas por Escribano Público)



ANEXO III

NOTA COMPROMISO DE APOORTE DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

Lugar y fecha

A la Gerencia de Créditos,
PRESENTE.

Ref.: Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.

En representación del Banco....., con carácter de Declaración Jurada, asumimos el compromiso de presentar dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de acreditación de fondos, correspondientes a la Solicitud de fecha....., según los acápites 2.1.2. y 2.2.1.1. de la Comunicación "B", la documentación que oportunamente requiera el Banco Central.

Asimismo, autorizamos irrevocablemente al Banco Central de la República Argentina a debitar automáticamente el importe de \$ 500.- diarios, por cargos incurridos, referidos a las situaciones previstas en el apartado 2.2.1.3.c., todo ello según lo establecido en el punto 2.2.1.3. de la Comunicación "B".....

(Firma y aclaración)(3)

- (1) Insertar la denominación exacta de la Entidad.
 - (2) Razón Social o nombres y apellidos completos y N° de Documento de Identidad en caso de personas físicas.
 - (3) Las rúbricas de esta Declaración Jurada deberán corresponder a funcionarios debidamente autorizados para tales fines, de acuerdo a un poder vigente, cuya copia certificada notarialmente debe obrar en dominio de la Gerencia de Créditos.
- Deben firmarse todas las hojas de la Declaración Jurada.



ANEXO IV

PODER ESPECIAL IRREVOCABLE PARA CEDER CRÉDITOS HIPOTECARIOS

.....Dice: Que confiere PODER ESPECIAL IRREVOCABLE, por el término de 5 (cinco) años a favor del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, para que en nombre y representación de ceda, transfiera y realice cualquier gestión o diligenciamiento respecto de los créditos hipotecarios afectados en garantía de las operaciones financieras, enmarcadas en las disposiciones del Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Comunicación "A" 4620 y complementarias: (Nº de escritura o contrato - apellido/s y nombre/s del/los titular/es - monto original y actual de la deuda - fecha de constitución del derecho real - fecha de vencimiento de la obligación). El presente apoderamiento comprende especialmente la facultad de ceder y transferir los créditos hipotecarios relacionados a favor de la SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA NACIÓN, o de quien resulte el Organismo Ejecutor, o inclusive del apoderado, en garantía del/de los desembolso/s otorgados/s al poderdante, en los términos de las normas relativas al Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por la suma de \$ (consignar el monto del desembolso otorgado y fecha de su asignación). Al efecto, lo faculta para: solicitar tasaciones de los bienes ante los organismos públicos o privados que el apoderado designe; suscribir todos los instrumentos públicos o privados que el apoderado disponga; suscribir escrituras, planillas, resguardos; percibir el precio en forma parcial o total; otorgar recibos por pagos a cuenta o cancelatorios; otorgar refinanciaciones; proceder a la inscripción registral de los derechos otorgados, como así también a su cancelación; hacer manifestaciones y declaraciones juradas; ceder a terceros los derechos reales adquiridos, fijando el precio y las modalidades de pago, y percibirlo sea al contado o en plazos y bajo las modalidades que acuerde; proceder a la inscripción registral de las cesiones y su cancelación cuando corresponda; notificar a la parte deudora. Asimismo, hacer renunciaciones; constituir domicilios especiales y prorrogar la competencia territorial; otorgar aceptar y firmar escrituras públicas y demás documentos necesarios, inclusive escrituras aclaratorias, ampliatorias, confirmatorias o rectificatorias, solicitando la inscripción del cambio de denominación del poderdante cuando fuera menester; requerir la expedición de segundos testimonios de los títulos de propiedad correspondientes a los inmuebles objeto del presente; ejercer y desistir sus derechos, recursos y acciones judicial o extrajudicialmente. Y en general, realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueran menester para el mejor desempeño de este mandato, teniendo por firme y válido cuanto en su mérito hicieren y practicaren en forma y con arreglo a derecho, a cuyos efectos las facultades enunciadas serán entendidas como meramente ejemplificativas. Se declara expresamente que el presente podrá ser sustituido por el apoderado en todo o en parte, a su solo criterio, bastando para su plena validez la simple notificación al poderdante. El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA queda facultado para designar al escribano que tendrá actuación en las tramitaciones pertinentes, corriendo todo tipo de gastos a cargo de la entidad financiera otorgante del presente, por lo que ésta autoriza expresamente al apoderado a debitar cuantos gastos resultaren del ejercicio del presente de la Cuenta Corriente Nº que posee habilitada en el Banco Central de la República Argentina. Leída y ratificada.....



ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES

Lugar y Fecha,

A la Gerencia de Créditos,
PRESENTE.

Ref.: Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Declaración jurada sobre pólizas de seguros vigentes.

En representación de(1), con carácter de declaración jurada, se manifiesta que todos los bienes gravados con derecho real de prenda/hipoteca, derechos éstos que garantizan mutuos afectados en garantía de las operaciones financieras enmarcadas en las disposiciones del Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Comunicación "A" 4620 el B.C.R.A., se hallan asegurados por los montos que cubren los daños eventuales, conforme las prácticas usuales. Asimismo, se manifiesta en el carácter y con el alcance antes invocado, que las respectivas pólizas de seguros se encuentran endosadas a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación, con firma certificada por Escribano Público y esta Entidad asume el carácter de depositaria de ellas conforme las normas vigentes. Esta entidad entregará al B.C.R.A. toda la documentación mencionada dentro de las 24 horas de su requerimiento por medio fehaciente. Igual temperamento se adoptará respecto de la/s notificación/notificaciones (2) que esta entidad efectuó a la/s compañía/s de seguros emisora/s de las mencionadas pólizas.

Los bienes mencionados se encuentran asegurados en las compañías que se detallan a continuación:

.....
.....
.....
.....

(Firma y aclaración)(3) (Firma y aclaración)(3)

(1) Insertar la denominación exacta de la entidad.

(2) Tachar lo que no corresponda.

(3) Las rúbricas de esta Declaración Jurada deberán corresponder a funcionarios debidamente autorizados para tales fines, de acuerdo a un poder vigente, cuya copia certificada notarialmente debe obrar en dominio de la Gerencia de Créditos.
Deben firmarse todas las hojas de la Declaración Jurada.



ANEXO VI

NOTIFICACIÓN A LOS DEUDORES CEDIDOS EN GARANTÍA

Lugar y Fecha,

Sr./a.

.....

Por la presente, notificamos a Ud. que el crédito personal/hipotecario/prendario (1) N°, que oportunamente le otorgara esta entidad, ha sido cedido en garantía a favor de la Secretaría de Hacienda de la Nación, en respaldo de préstamos recibidos en el marco del Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Comunicación "A" 4620 del B.C.R.A..

No obstante lo expuesto, los pagos por capital e interés que correspondan deberán continuar efectuándose en la sede de esta entidad financiera, sin que se altere ninguna de las condiciones del contrato original.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

(1): Tachar lo que no corresponda.



ANEXO VII

Modelo de Correo Electrónico X-400 o Nota Informativa sobre Costo Financiero Total a aplicar a subpréstamos

Tema: Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Costo Financiero Total a aplicar a subpréstamos que se otorguen con fondos BID durante
el mes de de

Nos dirigimos a Uds. con relación al Programa Global de
crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) y, en tal
sentido, respecto al requerimiento informativo previsto en el
punto 3.8. de la Comunicación "A" 4620.

Al respecto, informamos a Uds. que el Costo Financiero Total que durante el mes de
..... de aplicaremos a los subpréstamos que se relacionen al mencionado Programa será del
..... (..... por ciento), de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	%
T.N.A.	
(*)	
(*)	
(*)	
(*)	
COSTO FINANCIERO TOTAL	

(*) La IFI deberá especificar cada uno de los ítems que lo integran, pudiendo agregar ítems si
hiciera falta.



ANEXO VIII

Cancelación Anticipada de subpréstamos

A la Gerencia de Créditos
PRESENTE

Ref: Programa Global de Crédito a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa. Préstamo
BID N° 1192/OC-AR y sus modificaciones.
Información sobre cancelación anticipada
de subpréstamos.

Nos dirigimos a Uds, con relación al tema de la referencia a fin de solicitarles se sirvan debitar de nuestra cuenta corriente operativa N° en esa Institución, el monto referido a la cancelación anticipada que frente al mencionado Programa registrara la operación que a continuación se detalla:

Razón Social:

Domicilio:

N° CUIT-CUIL:

Financiamiento:

Monto otorgado:

Fecha de Otorgamiento:

Monto de la cancelación total del capital (Importe en \$):

Monto de las cuota/s de capital a cancelar (detallar N° de cuota/s e importe/s en \$)

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

(firma y aclaración) (1)

(firma y aclaración) (1)

- (1) Las rubricas de esta nota deberán pertenecer a funcionarios debidamente autorizados para tales fines, de acuerdo a un poder vigente, cuya copia certificada notarialmente debe obrar en dominio de la Gerencia de créditos.



ANEXO IX

Países miembros del BID

Alemania	Guyana
Argentina	Haití
Austria	Honduras
Bahamas	Israel
Barbados	Italia
Bélgica	Jamaica
Belice	Japón
Bolivia	México
Brasil	Nicaragua
Canadá	Noruega
Chile	Países Bajos
Colombia	Panamá
Corea, República De	Paraguay
Costa Rica	Perú
Croacia	Portugal
Dinamarca	Reino Unido
Ecuador	República Dominicana
El Salvador	Suecia
Eslovenia	Suiza
España	Suriname
Estados Unidos	Trinidad Y Tobago
Finlandia	Uruguay
Francia	Venezuela
Guatemala	



ANEXO X

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	MATERIALES CONTAMINANTES
ACTIVIDADES CON IMPACTO AMBIENTAL	
Imprentas	Líquidos hidrocarburos
Tintorerías	Ácidos minerales
Mataderos y carninas	Ácidos minerales
Oleaginosas y aceites	Solventes orgánicos
Productos de arcilla para construcción	Degradación de suelos
Productos farmacéuticos populares	Ácidos minerales
Lácteos	Ácidos minerales
Bebidas	Residuos líquidos contaminantes
Fotografía	Alcohol , esteres , ketone
Reparación de chapistería	Químicos y pinturas
ACTIVIDADES CON ALTO IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO	
Curtiembres	Solventes orgánicos, compuestos inorgánicos
Acumuladas y baterías	Ácidos minerales
Galvanplásticas	Cianide, ácidos minerales
Pinturas, tintas y barnices	Solventes orgánicos
Ácidos minerales	Ácidos minerales

Rendición de recursos de la Facilidad

[illegible]

Firma y aclaración

REMITO PARA LA PRESENTACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS	
Entidad:	Cta. Cte. N°:
Fecha de Acreditación:	Importe (\$):
Razón Social:	
Firma y aclaración	